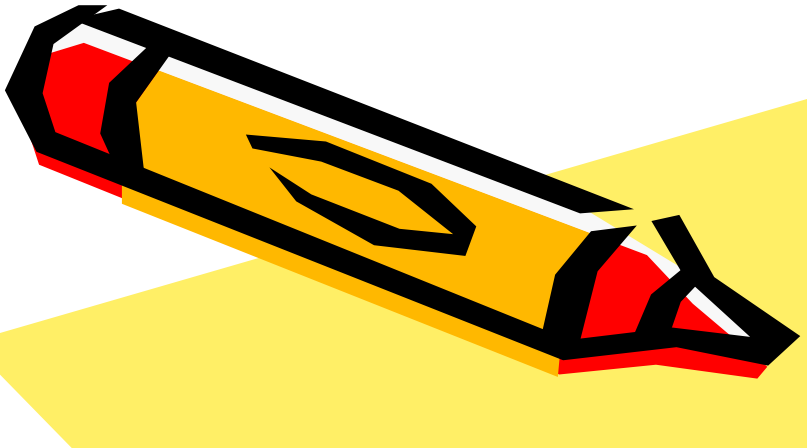
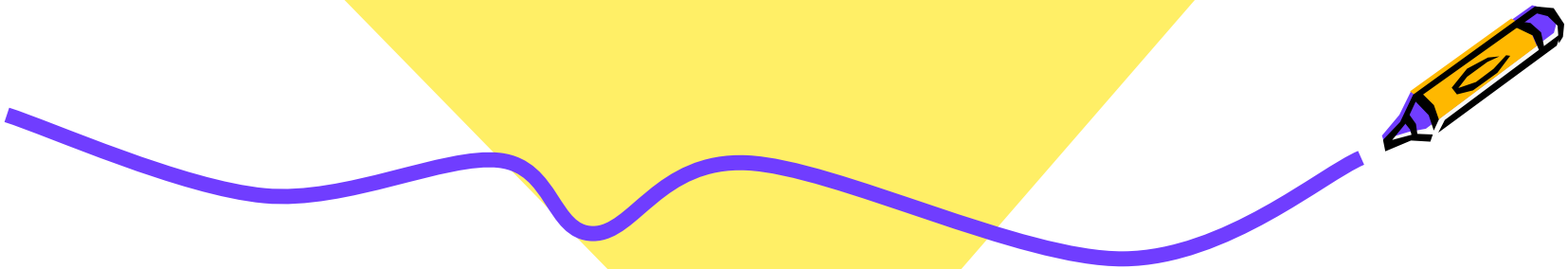


Unternehmer, Firma, Firmenbuch



Unternehmerbegriff (nach §1 UGB)

- Unternehmer ist wer ein Unternehmen betreibt.
- Unternehmen:
  - auf Dauer angelegte Organisation
  - selbständiger, wirtschaftlicher Tätigkeit
  - auch, wenn kein Gewinn erzielt wird



Firma

= *der ins Firmenbuch eingetragene Name eines Unternehmers, unter dem er…*

- seine Geschäfte betreibt
- seine Unterschrift abgibt
- klagen bzw. geklagt werden kann



Firmenbezeichnung

- Prinzipiell frei
- Besteht aus: Firmenkern + Zusatz
  - Hinweis auf Rechtsform (e.U., OG, KG, GmbH, AG)
- Unterscheidungskraft
- Nicht irreführend
- Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften:
  - nur Name des Einzelunternehmers bzw. von unbeschränkt haftenden Gesellschaftern möglich
  - aber Namen kein MUSS
- Vorschriften für Fortführung

Arten von Firmen

- Personenfirma
- Sachfirma
- Fantasiefirma
- Gemischte Firma
- Bsp: Buch S.12
- Aufgaben: S.13



Firmenbuch - Eintragung

- Pflicht für:
  - *Personen-* und *Kapitalgesellschaften*
  - *Einzelunternehmen* mit <u>Umsatz</u>
    > € 700.000 in zwei aufeinander folgenden Jahren
    > € 1,000.000 in einem Jahr

    <u>Ausnahme</u>: Land- und Forstwirte, Freie Berufe (z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater)
- Möglich für: Alle Unternehmer

Firmenbuch

- Firmenbuchgericht:
  - Wien: Handelsgericht
  - Sonst: Landesgerichte
- Veröffentlichung der Firmenbucheinträge:
  - Ediktsdatei: www.edikte.justiz.gv.at
  - EVI (Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform): www.evi.gv.at
- Einsichtnahme:
  - Bei Gericht, Rechtsanwälten oder Notaren, online: www.justizonline.gv.at
- Bestandteile: Buch S.14



Aufgaben: S.15 - 16